

1500777-94.2020.8.26.0070

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE SIGISMUNDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

Observa-se que em decisão proferida em Habeas Corpus que tramitou perante o STJ houve a determinação de trancamento do processo em relação ao denunciado Cleiton da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais - SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500777-94.2020.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500777-94.2020.8.26.0070

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE SIGISMUNDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

Observa-se que em decisão proferida em Habeas Corpus que tramitou perante o STJ houve a determinação de trancamento do processo em relação ao denunciado Cleiton da Silva Marques.

Por decisão de fls. 326 determinou-se a soltura de Gabriel Henrique Segismundo, também denunciado pela prática o crime de trafico de entorpecentes, em coautoria com Cleiton.

Determinou-se a intimação do Promotor de Justiça para que se manifestasse sobre a extensão dos efeitos da decisão proferida em sede de Habeas Corpus, em relação a Gabriel, já que presos em situações semelhantes.

O Promotor de Justiça se manifestou a fls. 356, estando ciente do feito e dos efeitos do habeas corpus em reação a Gabriel.

Levando-se em conta a decisão do Superior Tribunal de Justiça e, por questão de justiça, necessário se estender a Gabriel Henrique Segismundo, os efeitos da decisão proferida em Habeas Corpus, trancando-se o processo 1500777-94-2020 , também em relação a Gabriel Henrique Segismundo.

Ante o exposto, determino, por medida de justiça, o trancamento deste feito também em relação a Gabriel Henrique Segismundo.

Levando-se em conta o trancamento do processo e não havendo análise do mérito determino a devolução dos valores apreendidos aos acusados, na quantia do que foi encontrado com cada um, conforme narra a denúncia.

Com o trancamento do processo, em razão dos motivos elencados pelo STJ, prejudicado o pedido do Promotor de Justiça, em audiência, de extração de cópia de todo o processado e encaminhamento à autoridade policial para apuração de eventual crime previsto no artigo 33 §1º da Lei 11343/2006, em relação a Gabriel e Juliana.

Arbitro os honorários da defensora nomeada a fls. 71/72 em 30% da Tabela PGE/OAB, expedindo-se certidão.

Determino a destruição dos entorpecentes, comunicando-se à Autoridade Policial.

Determino a destruição das embalagens utilizadas comumente para o tráfico de drogas.

Quanto ao aparelho celular e à mochila, nada sendo requerido, no prazo de vinte (20) dias, determino suas destruições

Oportunamente arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Batatais, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA